EVIDENCE OF COMPLIANCE

דוח נאותות ומגן אחריות

EyeSite AI | בקרת סיכונים משפטיים ורגולטוריים

פרויקט	תאריך הדוח	סטטוס חשיפה משפטית
test	**2026-11-08**	חשיפה קריטית (עצור עבודה)

01. סיכום מנהלים (שורה תחתונה לחבות משפטית)

"בסקירת האתר מנקודת מבט של ניהול סיכונים והגנת אחריות נושאי משרה (CEO Liability Shield), האתר מציג תשתית ניהולית חיובית בגידור ההיקפי, שילוט אזהרה ושימוש ברשתות הגנה. עם זאת, קיימת חשיפה פלילית ישירה (אדום) בגין עובדים הנצפים בקומות השלד סמוך לגידור חלקי ללא רתמות בטיחות. שאר הליקויים באתר, לרבות חוסר בלוחות רגל במעקות ואי-רציפות גידור בפתחי חלונות שבהם לא שוהים עובדים, מסווגים כחשיפה תיעודית-מנהלתית (צהוב) הדורשת השלמת אישורים הנדסיים ורישום בפנקס הכללי כדי לבסס הגנת 'נאותות' (Due Diligence) מלאה."

02. פירוט ממצאים לפי "פרוטוקול עובד"

זמן	מהות הממצא ודרישת הנאותות	סיווג חומרה (לפי חשיפה)	גורם אחראי בחוק
00:05	**עובדים נצפים בקומות השלד העליונות (קומות 3 ו-4) בצמוד לשפת המבנה ולפתחי חלונות, כאשר מערך הגידור במקום חסר לוח רגל ובחלקו אינו רציף, ללא נראות של אמצעי קשירה או רתמת בטיחות.** הימצאות עובד באזור סכנת נפילה מגובה העולה על 2 מטרים ללא גידור תקני מלא או מערכת צמ"א מהווה סכנת חיים מיידית וחשיפה פלילית ישירה למבצע הבנייה ולמנהל העבודה.	🔴 **סכנת חיים (קריטי)** עצור עבודה מיידית	👤 מנהל עבודה תקנה: תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007, תקנה 1 (הגדרת עבודה בגובה); תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988, תקנות 9 ו-10.

זמן	מהות הממצא ודרישת הנאותות	סיווג חומרה (לפי חשיפה)	גורם אחראי בחוק
	📝 **להסרת חבות נדרש:** אישור הדרכת עבודה בגובה בתוקף לעובדים אלו, ורישום בדיקת תקינות הגידור ביומן העבודה על ידי מנהל העבודה. ⚖️ עדכון 2026: החל מאוקטובר 2026 (ובמועד צילום זה, נובמבר 2026), כל מערך גידור מחייב תוכנית הנדסית ספציפית חתומה על ידי מהנדס רשום ואישור מנהל האתר לפי תקנה 2ב(ב)(3).		
00:08	**במרבית קומות השלד מותקנים מעקות עץ המאלתרים אזן יד ואזן תיכון, אך חסרים לוחות רגל (15 ס"מ) בצמוד לקצה משטחי העבודה, ובחלק מפתחי החלונות בצד שמאל חסר גידור לחלוטין (ללא נוכחות עובדים בפתחים אלו).** היעדר לוח רגל חושף את האתר לנפילת חומרים או ציוד לאזור הסכנה למטה. בהיעדר עובדים בפתחים הלא מגודרים, המפגע אינו מהווה סכנת פגיעה מיידית לאדם אך מהווה הפרת חובה חקוקה וחשיפה משפטית. ✅ **נקודת זכות: לא נצפו עובדים השוהים בפתחי החלונות הלא מגודרים או מתחת לקומות שבהן חסר לוח רגל בזמן הצילום.** 📝 **להסרת חבות נדרש:** תוכנית הנדסית לגידור לפי תקנה 9 ודוח בקרה חודשי של מנהל האתר/בקר הבטיחות המאשר מתן מענה לסיכוני נפילה לפי תוכנית הבטיחות. ⚖️ עדכון 2026: החל מאוקטובר 2026, גידור מחייב תוכנית הנדסית ספציפית המצורפת לפנקס הכללי.	🟡 **פער תיעוד (מנהלתי)** נדרש היתר/חתימה	👤 מנהל עבודה תקנה: תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988, תקנה 1 (הגדרת לוח רגל, אזן יד ואזן תיכון) ותקנה 10.

זמן	מהות הממצא ודרישת הנאותות	סיווג חומרה (לפי חשיפה)	גורם אחראי בחוק
00:10	**שלוש מרפסות הטענה קונזוליות (צהובות) מותקנות בחזית המבנה, ולצידן מגדל אקרו ופיגום זקפים חיצוני (בצד שמאל), ללא עובדים השוהים עליהם בעת הצילום.** מתקנים אלו נושאים עומסים כבדים בגובה רב. ללא תוכנית הנדסית, אישור התקנה ובדיקת מנהל עבודה, קיימת חשיפה משפטית חמורה למבצע הבנייה במקרה של כשל קונסטרוקטיבי. ✅ **נקודת זכות: המתקנים ריקים מאדם בזמן התיעוד; הסיכון כעת הוא במישור הציות התיעודי (Compliance).** 📝 **להסרת חבות נדרש:** תוכנית הנדסית חתומה על ידי מהנדס רשום המצורפת לפנקס הכללי, חתימת מנהל האתר המאשרת את קיום התוכניות, ורישום בדיקת פיגומים בפנקס הכללי. ⚖️ עדכון 2026: לפי תיקון התשפ"ו-2025, אם פיגום הזקפים עולה על 25 מטרים (פיגום זקפים מיוחד), נדרשת תוכנית הנדסית ייעודית ואישור מתכנן הקמת פיגומים.	🟡 **פער תיעוד (מנהלתי)** נדרש היתר/חתימה	👤 **מבצע הבנייה** תקנה: תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) (תיקון), התשפ"ו-2025, תקנה 1 (הגדרת תוכנית הנדסית ופיגום זקפים) ותקנה 2ב(ב)(3).

זמן	מהות הממצא ודרישת הנאותות	סיווג חומרה (לפי חשיפה)	גורם אחראי בחוק
00:12	**שרוול פינוי פסולת ירוק מותקן לאורך חזית המבנה, כאשר קצהו העליון מחובר בסמוך לקומה הרביעית.** שרוול פסולת שלא הותקן ועוגן בהתאם להוראות יצרן או הנחיות הנדסיות עלול להתנתק ולקרוס, וכן נקודת ההזנה שלו מחייבת גידור תקני למניעת נפילת העובד המפנה פסולת. **נקודת זכות: לא מתבצעת השלכת פסולת בפועל ואין עובדים מתחת לשרוול בעת הצילום.** 📝 **להסרת חבות נדרש:** אישור בדיקת יציבות ועיגון שרוול הפסולת ביומן מנהל העבודה ותיחום אזור הסכנה בתחתית השרוול בתוכנית הבטיחות.	🟡 **פער תיעוד (מנהלתי)** נדרש היתר/חתימה	👤 **מנהל עבודה** תקנה: תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988, תקנה 1 (משטח עבודה) ותקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007 (אזור סכנה).
00:14	**עגורן צריח (אדום) מוצב בחזית המבנה מימין.** הפעלת עגורן צריח ללא תסקיר בדיקה בתוקף של בודק מוסמך וללא מינוי עגורנאי ומאותת מוסמכים מהווה עבירה חמורה על פקודת הבטיחות בעבודה. **נקודת זכות: העגורן אינו מבצע הנפה מעל עובדים בפריים הנצפה; נדרש גיבוי תיעודי בלבד.** 📝 **להסרת חבות נדרש:** תסקיר בדיקה תקף של בודק מוסמך לעגורן הצריח, תעודת הסמכה של העגורנאי, ואישור תוכנית הבטיחות הכוללת את רדיוס פעולת העגורן.	🟡 **פער תיעוד (מנהלתי)** נדרש היתר/חתימה	👤 **מבצע הבנייה** תקנה: תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), תשכ"ז-1966, תקנה 1; פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, הגדרת בודק מוסמך.

03. עדויות לניהול תקין (Credit Points)

- ✓ גידור היקפי אטום ויציב בחזית האתר המונע כניסת בלתי מורשים ומייצר הפרדה ברורה מהמרחב הציבורי - מעיד על שליטה ניהולית.
- ✓ שילוט בטיחות ואזהרה תלוי באופן בולט וברור על גבי הגדר ההיקפית של האתר.

- ✓ התקנת רשתות הגנה (שחורות) בחזית המבנה הימנית לצמצום סיכוני נפילת חפצים לאזור הסכנה.
- ✓ שימוש במרפסות הטענה ייעודיות (צהובות) ומוסדרות עם מעקות מובנים לטובת שינוע חומרים בין הקומות.
- ✓ התקנת שרוול ייעודי לפינוי פסולת בניין מן הקומות העליונות, המונע השלכת פסולת חופשית.

LIABILITY SHIELD AUDIT

דוח זה הופק ע"י EyeSite AI ככלי לניהול סיכונים משפטיים ואינו מהווה ייעוץ משפטי פורמלי.